CHAPITRE 5

Impôt sur les sociétés (IS) : résultat fiscal et déductibilité

Fiche de révision · Study BFA Académie

Définition de l’IS

L’impôt sur les sociétés (IS) taxe le résultat fiscal des sociétés et des personnes assimilées. Certaines associations et autres personnes morales peuvent aussi relever de l’IS selon l’article 2 du CGI.

Deux conditions à examiner

1. La personne doit être imposable à l’IS (article 2 du CGI). 2. La règle de la territorialité doit être respectée : la personne doit se situer dans le territoire d’application de l’IS (article 5 du CGI).

Résultat comptable

Résultat comptable (RC) = produits comptabilisés − charges comptabilisées. Les produits peuvent être imposables (PI) ou non imposables (PNI) ; les charges peuvent être déductibles (CD) ou non déductibles (CND). Donc RC = PI − CD + PNI − CND.

Résultat fiscal et retraitements

Résultat fiscal (RF) = RC + réintégrations − déductions. Dans le cas étudié : RF = RC + charges non déductibles comptabilisées + produits imposables non comptabilisés − produits non imposables comptabilisés. Les ajustements extracomptables doivent être justifiés par les règles fiscales.

Réintégrations et déductions

Réintégrer = augmenter le résultat fiscal (ex. charge comptabilisée non déductible). Déduire = diminuer le résultat fiscal (ex. produit comptabilisé non imposable). Ne pas confondre déduction fiscale d’un produit et charge déductible déjà comptabilisée.

Six conditions générales des charges

Selon les notes du cours : 1. liée à l’exploitation ; 2. comptabilisée ; 3. justifiée ; 4. rattachée à l’exercice ; 5. non exagérée ; 6. supportée définitivement par l’entreprise. Ces critères s’apprécient avec les dispositions légales applicables.

Achat de biens corporels

Pour les fournitures consommables étudiées : livraison et consommation, avec justification et rattachement à l’exercice. Attention : les achats de marchandises destinées à la revente et les stocks suivent leur propre traitement comptable et fiscal.

Prestations et travaux

Service : il doit être rendu. Travaux : ils doivent être exécutés. La déduction suppose aussi les autres conditions générales.

Cadeaux publicitaires

Pour être déductible selon les conditions étudiées : 1. le cadeau doit être livré ; 2. il doit être publicitaire et porter le nom ou le signe de l’entreprise ; 3. sa valeur unitaire doit être inférieure à 100 DH TTC (selon les notes du professeur).

Exemple de passage du RC au RF

RC = 150 000 DH ; charges non déductibles comptabilisées = 12 000 DH ; produits non imposables comptabilisés = 5 000 DH ; produits imposables non comptabilisés = 3 000 DH. RF = 150 000 + 12 000 − 5 000 + 3 000 = 160 000 DH. Exemple pédagogique.

À retenir

Les charges admises réduisent déjà le RC : on ne les déduit pas une deuxième fois lors du passage au RF. La formule générale est RF = RC + réintégrations − déductions.